

الدرس 2: الفقه الإسلامي وبيان خصائصه

المصطلح	اللغة	الاصطلاح
الفقه	العلم بالشيء والفهم له، وتعني إدراك غرض المتكلم من كلامه. قال تعالى : فمال هؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا (78) وقوله تعالى على لسان نبيه شعيب : (قَالُوا يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ) 91	- علم يطلق على جميع الأحكام الدينية التي جاءت بها الشريعة الإسلامية سواء أكانت هذه الأحكام متعلقة بأمور العقيدة أو العبادات أو المعاملات. - فيشمل هذا التعريف الأحكام الاعتقادية كوجوب الإيمان بالله تعالى والأحكام الوجدانية الأخلاقية كوجوب الصدق والأحكام العملية المتعلقة بالعبادات والمعاملات كوجوب الصيام وإباحة البيع.
		ثم طرأ تغييرا على مفهوم الفقه في الاصطلاح فصار يطلق على العلم بالأحكام الشريعة الثابتة لأفعال المكلفين خاصة كالوجوب والحظر أي الحرمة والإباحة والندب والكراهية وكون العقد صحيحاً أو فاسداً أو باطلاً، وكون العبادة قضاء أو أداء وأمثاله . واشترطوا أن يكون العلم بهذه الأحكام عن طريق النظر والاجتهاد في الأدلة الشرعية.
الفقه عند العلماء	_____	العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال. وهذا هو التعريف المختار الفقه على هذه الأحكام نفسها
الفقه عند الفقهاء	_____	علم يطلق على جميع الأحكام الشرعية العملية الثابتة لأفعال المكلفين التي تكتسب من جميع طرق النظر أو الاجتهاد أو عن طريق التقليد
الفقه عند أبو حنيفة	_____	هو معرفة النفس مالها وما عليها" فيشمل الأحكام الاعتقادية والأخلاقية.

الأدلة التفصيلية: الأدلة التفصيلية هي الأدلة الجزئية التي تتعلق بمسألة محددة وتوضح تفاصيلها. تستخدم لتوضيح الحكم الخاص في هذه المسألة ولا تتطلب استدلالاً أو بحثًا. مثل قوله تعالى : (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا) فهذا دليل تفصيلي أي دليل جزئي يتعلق بمسألة معينة وهي الزنا ويدل على حكم خاص وهذا الحكم هو حرمة الزنا. وبهذا المعنى الاصطلاحي الجديد لكلمة الفقه خرجت من مفهومه الأحكام الاعتقادية والأخلاقية وصار مدلوله قاصراً على الأحكام العملية أي على العبادات والمعاملات كما قلنا، وخرج أيضاً من مفهوم الفقه، حسب التعريف المختار الأحكام التي لا تؤخذ بالاستدلال أي بطريق النظر في الأدلة التفصيلية والبحث والاجتهاد. فعلم المقلدين بالأحكام لا يسمى فقهاً لأنه غير مكتسب عن طريق النظر والاستدلال، كما لا يسمى صاحبها فقيهاً.

بالأحكام الشرعية العملية العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية بالاستدلال. أي الأحكام المنسوبة إلى الشريعة الإسلامية أي المأخوذة منها رأساً أو بالواسطة والمقصود بـ «العملية أي الأحكام الشرعية المتعلقة بما يصدر عن المكلف من عبادات ومعاملات

المكلف: الإنسان البالغ العاقل.

علل: العلم المقلدين بالأحكام لا يسمى فقيها؟ (الفقه عند الفقهاء هو تلك الأحكام معروفة من الدين بالضرورة ولا تحتاج إلى نظر واجتهاد) و لأنه غير مكتسب عن طريق النظر والاستدلال وكما لا يسمى صاحبها فقيها. كوجوب الصلاة وحرمة الزنا، أم كانت تلك الأحكام مستفادة عن طريق النظر والاجتهاد في الأدلة أم كانت تلك الأحكام مستفادة من طريق التقليد للفقهاء. فالأحكام الشرعية التي تكتسب من جميع هذه الطرق أصبحت تسمى فقهاً والعارف بها يسمى فقيهاً سواء اكتسبها عن طريق النظر والاجتهاد أو عن طريق التقليد.

س/ الأحكام الشرعية العملية التي تثبت الأفعال المكلفين، أي تتعلق بأفعالهم التي هي من عبادات والمعاملات، هي:

الحكم الشرعي المكلف	التوضيح	المثال
الوجوب	ومعنى هذا الفعل الذي تعلق به الحكم يلزم المكلف القيام به على أكمل وجه ويسمى بالواجب فالواجب هو ما طلب به الشارع من المكلف فعله على وجه الحتم والإلزام.	كالصلاة والوفاء بالعهود
الحرمة	أن الفعل الذي تعلق به يلزم المكلف تركه على أكمل وجه والإلزام.	كالزنا والسرقة
الندب	أي طلب الشارع القيام بالفعل على وجه التفضيل والترجيح لا الإلزام وتسمى بالمندوب	كتابة الدين حفظا لحقوق الدائن
الكراهية	طلب الشارع ترك الفعل على وجه الترجيح لا الإلزام ويسمى بالمكروه. وهو ضد الندب	إيقاع الطلاق بلا مبرر كاف
الإباحة	بمعنى التخيير المكلف بين القيام بالفعل الذي تعلق به هذا الحكم وبين تركه ويسمى بالمباح	الأكل والشرب والقيام والقعود
الصحة	حكم شرعي يتعلق بالأفعال التي يقوم بها المكلف على الوجه الذي قررته الشريعة الإسلامية ويسمى الصحيح وتترتب عليه آثاره الشرعية.	العبادات أو العقود أو المعاملات
البطلان	حكم شرعي يلحق بالأفعال المكلفين إذا جاؤوا بها على غير وجه المشروع ويسمى بالباطل.	الباطل لا تترتب عليه الآثار الشرعية التي تترتب على الصحيح.

س/ قارن مما يلي لمقارنة بين الفقه والشريعة.

الأوجه المقارنة	الشريعة	الفقه
ماذا يشمل ؟	تشمل جميع الأحكام المتعلقة بالعقيدة أو الأخلاق أو العبادات أو المعاملات.	الأحكام العملية أي أحكام العبادات والمعاملات.
فيما يقتصر و يركز ؟	أعم وأكثر شمولا لأنها تشمل على جميع الأحكام.	لا يشمل إلا على الأحكام العملية.
مصدر الأحكام	الأحكام المنزلة من الله تعالى على نبيه محمد في القران والسنة وتقوم على الوحي الإلهي لا مجال فيه لرأي الإنسان وتحرم مخالفته. مثل وجوب الصلاة. 	نوعان: 1. ما يضعف فيه الرأي والاجتهاد أو ينعدم لمعرفة الأحكام المعروفة بالدين بالضرورة التي لا يجهلها أحد مثل وجوب الصلاة وحرمة الزنا مثل حرمة نكاح الأمهات كما ورد في القرآن(حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ..) تعتبر هذه الأحكام جزءاً من الشريعة الإسلامية ولا يجوز مخالفتها 2. يغلب عليه الرأي والاجتهاد وهذا لا يعتبر جزءا من الشريعة بمعناها الاصطلاحي، أي لا يعتبر من قبيل التشريع الإلهي الذي لا تجوز مخالفته بل تسوغ لدليل أقوى.
مصدر المستخدمة	تعتمد على المصادر التي شهدت لها الشريعة بالصحة والاعتبار، مثل القرآن والسنة، وتستند أيضًا إلى الإجماع والقياس.	تعتمد على القرآن والسنة النبوية كمصادر أساسية، ويتم استخدام الإجماع والقياس كمصادر فرعية لاستنباط الأحكام.

الفرق بين الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي)بعد عكس الأعمدة(

المعيار	الفقه الإسلامي	الشريعة الإسلامية
التعريف	ليس كله كذلك، بل يدخل فيه الرأي والاجتهاد	هي الأحكام المنزلة من الله تعالى على نبيه محمد ﷺ في القرآن أو السنة النبوية
المصدر	يقوم على الاستنباط البشري المستند إلى النصوص، ويتضمن الرأي والاجتهاد	تقوم على الوحي الإلهي
الصفة	ليس كله تشريعًا إلهيًا	تشريع إلهي
مجال الرأي والاجتهاد	فيه أحكام يغلب عليها الرأي والاجتهاد	لا مجال فيه الرأي الإنسان
حكم المخالفة	لا تحرم مخالفته إذا استندت إلى دليل أقوى من دليل الرأي الفقهي المتروك أو اجتهاد أقرب إلى روح النصوص	تحرم مخالفته
الطابع الديني	مع أنه ليس كله تشريعًا إلهيًا، إلا أن الفقه الإسلامي بمجموعه يبقى مصبوغاً بالصبغة الدينية لأنه قائم على الشريعة الإسلامية ومبادئها وقواعدها وداخل في نطاقها العام ودائر في فلكها، ولهذا فإن آراء الفقهاء الاجتهادية تعتبر سائغة ومحل تقدير واحترام المسلمين	تشريع إلهي خالص

أنواع الأحكام الفقهية

النوع	الحكم	مثال	الوصف والتفصيل
النوع الأول	•تعتبر هذه الأحكام الفقهية جزءاً من الشريعة الإسلامية •تعتبر تشريعاً إلهياً •لا تجوز مخالفته	•كوجوب الصلاة •حرمة الزنا •حرمة نكاح الأمهات، مثل قوله تعالى: "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ..." [النساء: ٢٣]	•ما يضعف فيه جانب الرأي والاجتهاد أو ينعدم •معرفة الأحكام المعروفة من الدين بالضرورة والتي لا يجهلها أحد •أو التي تستفاد من النص الشرعي رأساً بلا أي كلفة أو بحث أو اجتهاد لظهور هذه الأحكام من النصوص الشرعية
	•لا تعتبر تشريعًا إلهيًا بالمعنى الاصطلاحي •تسوغ مخالفتها إذا قامت على اجتهاد معتبر أو دليل أقوى •أما المخالفة المجردة فهي من اتباع الهوى وهو لا يجوز	•مسائل الخلاف الفقهي بين العلماء •اجتهادات المعاملات الجديدة	•ما يغلب عليه جانب الرأي والاجتهاد •لا يعتبر جزءاً من الشريعة الإسلامية بمعناها الاصطلاحي •أي لا يعتبر من قبيل التشريع الإلهي الذي لا تجوز مخالفته •تسوغ مخالفته ما دامت مستندة إلى دليل أقوى من دليل الرأي الفقهي المتروك •أو مستندة إلى اجتهاد أقرب إلى روح النصوص •لأن المخالفة المجردة تعتبر من قبيل اتباع الهوى والهوى لا يجوز أن يكون مستنداً للأحكام •وهذا النوع من الأحكام أكثر من النوع الأول لكثرة الوقائع وتجددها

ممنوع التصوير
TOP SECRET
ممنوع من النشر
TOP SECRET

خصائص الفقه الإسلامي

1. علل: تسوغ مخالفة الرأي الفقهي مادامت مستندة إلى دليل أقوى أو مستندة إلى اجتهاد أقرب للنصوص.

- لأن المخالفة المجردة من ذلك تعتبر من إتباع الهوى، والهوى لا يجوز أن يكون مستندا للأحكام وهو أكثر وقوعا.

2.علل: الفقيه الإسلامي مصبوغة لمجموعة من الصبغات الدينية.

-لأنه قائم على الشريعة ومبادئها وقواعدها وداخل في نظامها العام ودائر في فلكها.

آراء الفقهاء الاجتهادية تعتبر سائغة ومحل تقدير واحترام المسلمين. والأحكام الفقهية المبنية على الاجتهاد أقل من أحكام ثابتة

س/ خصائص الفقه الإسلامي	التوضيح
1. قائم على أساس الشريعة الإسلامية	الفقه الإسلامي يستند إلى الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي لتحقيق الأحكام والتوجيهات الدينية ولكن على نحو أقل من الشريعة
2. يحمل صبغة دينية وقيمية	تدعو إلى احترام الشرع وعدم مخالفته
3. تضمن الفقه الإسلامي أحكامًا دنيوية وأخروية تعتمد على اجتهاد المفتي أو الفقيه وتطبيقه للشرعية الإسلامية.	والجزاء فيها دنيوي وأخروي على اجتهاده بالرأي لأن هذا الجزاء وصف ثابت للأحكام الشريعة وله صفة الشمول ولكن على نحو أقل من الشريعة وأكثر مما للقوانين الوضعية.
4. المرونة وقابليته للبقاء 	• لأن الفقه الإسلامي ليس إلا وجها من وجوه الفهم والتفسير والبيان لنصوص الشريعة وتطبيقا لمبادئها حسب الأزمنة والأمكنة لمصالح الناس. • مصادر الفقه التي صرحت بها الشريعة الإسلامية، أو دلت عليها أو أومأت إليها، من المرونة والسعة بحيث تمدنا بجميع الأحكام اللازمة لمواجهة مقتضيات الحياة المتجددة
5. يستند إلى المصالح الشرعية والمرسلة: و الثبات والحركة	يكون الفقه حيا ناميا متحركا وإن كانت أصوله، قواعده لا تتغير ولا تتبدل فالمصالح المرسلة مثلا مصدر خصب من مصادر الفقه يسعفنا بالأحكام المحققة للمصالح التي لم تأت به الشريعة الإسلامية بنص صريح لتحصيلها ولم يقم الدليل على إلغائها مثل جمع القران لما رأي المصلحة في ذلك.

- الجانب الديني عنصر أصيل في تنظيمات المدنية، وعلى أساسه ليكتسب الفعل من العبادات أو المعاملات بالح والحرمة

علل: يكون الفقه حيا ناميا متحركا وإن كانت أصوله، قواعده لا تتغير ولا تتبدل

فالمصالح المرسلة مثلا مصدر خصب من مصادر الفقه يسعفنا بالأحكام المحققة للمصالح التي لم تأت به الشريعة الإسلامية بنص صريح لتحصيلها ولم يقم الدليل على إلغائها مثل جمع القران لما رأي المصلحة في ذلك.

علل: يعد مرونة الفقه الإسلامي دليل على صلاحية الشريعة الإسلامية للعموم والبقاء.

لأن الفقه الإسلامي ليس إلا وجها من وجوه الفهم والتفسير والبيان لنصوص الشريعة وتطبيقا لمبادئها حسب الأزمنة والأمكنة لمصالح الناس.

الأساس والصفة الدينية للفقه الإسلامي

1. الفقه الإسلامي قام على أساس الشريعة الإسلامية
2. له صبغة دينية تدعو إلى : ●احترامه ●عدم مخالفته
3. الجزاء فيه دنيوي وأخروي ●كما قيل في خصائص الشريعة الإسلامية، لأن هذا الجزاء وصف ثابت للأحكام الشرعية

صفة الشمول في الفقه الإسلامي

صفة الشمول	له صفة الشمول ولكن : -على نحو أقل مما للشريعة -وأكثر مما للقوانين الوضعية
ما ينظمه الفقه	ينظم : (المعاملات العبادات) ومن هنا كان نظامًا للدين والدنيا



الجانب الأخلاقي والديني في الفقه

جانب الأخلاق	مراعي فيه تمام الرعاية
الجانب الديني	●هو عنصر أصيل في جميع تنظيماته المدنية
تأثير الجانب الديني	●على أساسه يكتسب الفعل، من العبادات أو المعاملات، وصف الحل أو الحرمة

مرونة الفقه الإسلامي وقابليته للبقاء

امتياز الفقه الإسلامي	يمتاز بـ : -مرونته -قابليته للبقاء
سبب هذا الامتياز	بسبب وفائه بحاجات الناس ومصالحهم المشروعة
دلالة ذلك	هذه الخصيصة بالحقيقة دليل على صلاحية الشريعة الإسلامية للعموم والبقاء

العلاقة بين الفقه والشريعة

ما هو الفقه الإسلامي؟	ليس إلا وجهًا من وجوه الفهم والتفسير والبيان لنصوص الشريعة وأحكامها
وظيفته	تطبيق لمبادئ الشريعة وقواعدها على : -جزئيات الوقائع -والأحداث
حسب ماذا؟	حسب : الأزمنة - الأمكنة - مصالح الناس

س/ ما مصادر الفقه	التوضيح
المصالح المرسلة	• أصل عظيم ومصدر خصب للفقه الإسلامي وعلى أساسه يمكن لولي الأمر (الحكومة) أن توجد النظم الضرورية للدولة التي تحقق الخيروالمصلحة للناس. لم يرد لمصالح المرسلة نص صريح فهي لا تخالف ما نطق به الشرع لأن السياسة العادلة وتحقيق العدل والمصلحة يعتبر من الشريعة لا خارجا عنها.
الإجماع	التعريف: اتفاق المجتهدين على حكم واقعة اجتهادية لم يرد نص بشأنها. • والإجماع هو الآخر مصدر فقهي واسع يجعل الفقه في حالة نمو مستمر وصلاحية دائمة للبقاء، • ولا شك أن المجتهدين يلاحظون المصلحة وعادة الناس في الواقعة التي يريدون استنباط الحكم لها والإجماع عليها • . ومن هذا كله تقول مطمئنين : إن الفقه الإسلامي بمصادره ومقوماته واستناده إلى الشريعة، يفي كل الوفاء بجميع حاجات الناس والأفراد والدولة
العرف	التعريف: هو ما اعتاده الناس وجروا عليه أمورهم - أصل فقهي يتبنى عليه الأحكام ويؤثر في بقائها وتطبيقها. • جانب العرف جاءت من القواعد الفقهية (المعروف عرفا كالمشروط شرطا) وعادة محكمة. • الأمثلة عقد الاستصناع: مثال: شراء ساعة مع اشتراك تصليحها من قبل البائع لمدة معينة. تفسير: يعتبر هذا العقد جائزًا وصحيحًا بسبب جريان التعامل به واعتياد الناس عليه. يمكن الاعتماد على العرف في تحديد شروط العقد والتفاصيل المتعلقة به. دخول الحمام: مثال: دخول الحمام كجزء من الحياة اليومية. تفسير: يعتبر دخول الحمام جائزًا ومقبولًا بسبب جريان العرف بذلك وإقرار العلماء له وهذا ذهب إليه صاحب أبي حنيفة :محمد بن الحسن الشيباني . على الرغم من وجود مجهولية في مدة المكث في الحمام ومقدار الماء المستهلك، إلا أن العرف يسمح بهذا الفعل ولا يعتبره مخالفًا للعدالة أو المروءة. صحة الشرط العرفي: مثال: شرط شراء ساعة مع اشتراك تصليحها من قبل البائع لمدة معينة. تفسير: يعتبر الشرط الذي جرى به العرف صحيحًا وقانونيًا. يمكن أن يتم الاعتماد على العرف في تحديد الشروط الإضافية للعقد والتزام الأطراف بها. وفي حالة حدوث عيب يتعلق بالعرف ويرد فيه المبيع، يتم النظر إلى العرف في معالجة الوضع وتحقيق العدالة.



ومن هذا كله نقول: إن الفقه الإسلامي بمصادره واستناده إلى الشريعة، يفي كل الوفاء بجميع حاجات الناس والأفراد والدولة.

اذكر بعض الأمثلة للمصالح المرسلة عند فقهاء الصحابة.

1. تضمين الصناع (في قول سيدنا علي: "لا يصلح الناس إلا ذاك")
2. قتل الجماعة بالواحد واتخاذه السجن (رأي عمر، وتبعه الصحابة)
3. كان (عثمان بن عفان) قد أمر بتدوين الدواوين و أخذ شطر من أموال الولاة وردها إلى بيت المال
4. بيعة المفضول مع وجود الفاضل: جوازها عند الإمام مالك وتولية الحكم للفاضل مع وجود من هو أولى منه لأن بطلان ولايته يؤدي إلى فساد واضطراب وفوات مصالح كثيرة على الناس
5. فرض الضرائب على الأغنياء: جوازها عند المالكية عند خلو بيت المال وحاجة الدولة للمال
6. فرض التسعير: جوازه عند امتناع التجار عن البيع بسعر المثل وحاجة الناس للسلع
7. حمل أرباب الصناعات على العمل بأجرة المثل: جوازه عند امتناعهم عن العمل وحاجة الناس لصناعاتهم وأعمالهم



تطبيقات على المصالح المرسلة

أمثلة من عهد الصحابة

الصحابي	المثال	التفاصيل
أبو بكر	جمع القرآن	جمع القرآن في زمن أبي بكر لما رأى المصلحة في ذلك
علي بن أبي طالب	تضمين الصناع	ذهاب فقهاء الصحابة إلى تضمين الصناع وقال في ذلك سيدنا علي: "لا يصلح الناس إلا ذاك"
عمر بن الخطاب	إجراءات إدارية متعددة	• رأي عمر، وتبعه الصحابة فيه، أن الجماعة تقتل بالواحد اتخاذه السجن • تدوينه الدواوين • أخذه شطراً من أموال ولاته وردها إلى بيت المال إذا رأى أن ما اكتسبوه كان بسبب ولايتهم ومحاباة الناس لهم بسبب سلطانهم

أمثلة من المذاهب الفقهية

المذهب	المثال	التبرير
المالكية	بيعة المفضول مع وجود الفاضل	الإمام مالك أجاز بيعة المفضول مع وجود الفاضل، وتولية الحكم للفاضل مع وجود من هو أولى منه لأن بطلان ولايته يؤدي إلى فساد واضطراب وفوات مصالح كثيرة على الناس
	فرض الضرائب على الأغنياء	جواز فرض الضرائب على الأغنياء إذا خلا بيت المال ووجدت حاجة إلى المال

تطبيقات المصالح المرسلة في الحكم

المجال	التطبيق	الشرط
النظم الحكومية	يمكن لولي الأمر (الحكومة) أن توجد النظم الضرورية للدولة التي تحقق الخير والمصلحة للناس	• وإن لم يرد بهذه النظم نص صريح في الشريعة • ما دامت لا تخالف ما نطق به الشرع • لأن السياسة العادلة وتحقيق العدل والمصلحة يعتبر من الشريعة لا خارجاً عنها

أمثلة تطبيقية معاصرة

المثال	الشرط	الهدف
1. فرض التسعير	إذا امتنع التجار عن بيع ما عندهم إلا بأكثر من قيمة المثل وكان في الناس حاجة إلى ما عندهم	تحقيق العدالة الاقتصادية
2. إلزام أرباب الصناعات	حمل أرباب الصناعات والحرف على العمل بأجرة المثل إذا امتنعوا عن العمل وكان في الناس حاجة لصناعاتهم وأعمالهم	ضمان الخدمات الضرورية

تطبيقات على العرف - ما اعتاده الناس وجروا عليه في أمورهم - أصل فقهي تبتني عليه الأحكام ويؤثر في بقائها وتطبيقها

المسألة الفقهية	الحكم	السبب
1. عقد الاستصناع	أجيز	لجريان التعامل به واعتياد الناس عليه، وتحقق الحاجة إليه
2. دخول الحمام	أجيز	لجريان العرف بذلك وإقرار العلماء له، مع أنه إجارة مع مجهولية مدة المكث في الحمام ومقدار الماء المستهلك
3. وقف المنقول	يجوز إذا جرى به العرف	هذا هو ما ذهب إليه صاحب أبي حنيفة الإمام محمد بن الحسن الشيباني

تطبيقات العرف في المعاملات

المجال	التطبيق	المثال
1. الشروط في البيع	صحة الشرط الذي جرى به العرف	يصح شراء ساعة مع اشتراط تصليحها من قبل البائع لمدة معينة
2. العدالة والمروءة	ما يعتبر قادحاً في العدالة مخلاً بالمروءة ينظر فيه إلى العرف	-
3. العيوب في البيع	ما يعتبر عيباً ويرد فيه المبيع ينظر فيه إلى العرف أيضاً	حتى إذا تغير العرف بحيث لم يعد ما كان عيباً معتبراً من العيوب فإن البيع لا يرد به

القواعد الفقهية المستمدة من العرف

القاعدة	المعنى
المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً	ما جرى به العرف يأخذ حكم الشرط الصريح
المعروف بين التجار كالمشروط فيما بينهم	العادات التجارية لها قوة الشروط المتفق عليها
العادة محكمة	العادة المستقرة تكون حاكمة في الأمور

أثر تغير العرف على الأحكام

التغير	الأثر
تغير العرف في العيوب	إذا تغير العرف بحيث لم يعد ما كان عيباً معتبراً من العيوب فإن البيع لا يرد به
استمرار العرف	العادة المستقرة تبقى حاكمة ما دامت مستمرة

TOP SECRET
ممنوع من النشر
TOP SECRET
ممنوع التصوير

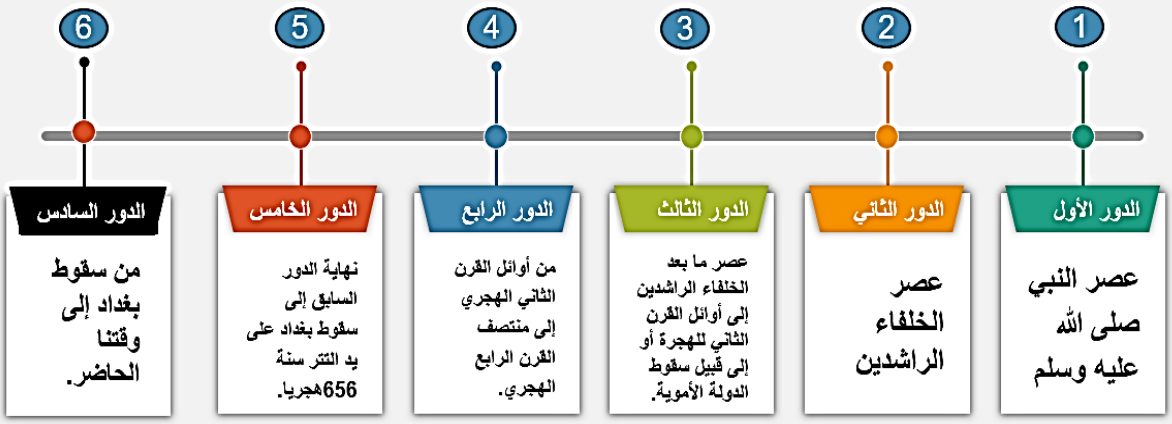
الدرس 3: أدوار الفقه (الدور الأول)

الفقه

هو العلم بالأحكام الشرعية العملية، أي الاحكام المتعلقة بأفعال المكلفين.

العبارة	الإجابة	التصحيح
الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية العملية.	صح	
الفقه يتعامل مع الأحكام المتعلقة بأفعال المكلفين وهو هذه الأحكام نفسها .	صح	
أفعال المكلفين تبقى ثابتة على نمط واحد وأسلوب معين وقدر محدود.	خطأ	لا تبقى، بل تتغير وتتنوع مع تغير الأحوال والظروف والبيئات
الفقه يعمل على توسيع نطاق الأفعال المكلفة وتنويعها في مختلف البيئات.	صح	

أدوار الفقه الست



- وجه التسمية بين أدوار الفقه وأدوار التشريع هو أن الفقه يستند نصوص الشريعة والمصادر التي أشارت إليها، وإن استنباط الأحكام من هذه المصادر كان بإذن الشريعة وعلى كل حال سواء قلنا أدوار الفقه أو أدوار التشريع فالمعنى واحد. واحد، على اعتبار أن المقصود بالتشريع الإسلامي هو الأحكام التي وردت بها النصوص الصريحة في الكتاب والسنة أو التي استنبطت استنباطاً من هذه النصوص أو من المصادر التي أشارت إليها هذه النصوص.
- يعتبر عصر النبي ﷺ أهم العصور الفقهية على الإطلاق، لأن التشريع الإلهي تم في هذا العصر، والتشريع الإلهي - كما هو معلوم - أساس الفقه في جميع أدواره وعصوره في الماضي والحاضر والمستقبل.



- الدور الأول: (عصر النبي صلى الله عليه وسلم)

علل: يعتبر عصر النبي صلى الله عليه وسلم أهم العصور الفقهية على الإطلاق؟

لأن التشريع الإلهي تم في هذا العصر والتشريع الإلهي أساس الفقه في جميع أدواره وعصوره في الماضي والحاضر والمستقبل.

- الفقه في هذا العصر هو فقه الوحي فقط، فكانت الأحكام الشرعية تتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم بلفظها ومعناها (القرآن) أو بمعناها فقط (السنة)
- مصدر الأحكام الشرعية هو الوحي ولا شيء غيره، أما اجتهاد النبي وأصحابه فراجع إلى الوحي.

1.التشريع في مكة = التشريع المكي

مدة مكثه: يقرب من ثلاث عشرة سنة في مكة المكرمة وهي المدة من بعثته إلى هجرته

الوحي: (كانت في جانب العقيدة والأخلاق خصوصا)

المكي كانت آيات تتنزل موضحة بالإيمان بالله واليوم الآخر ولرسوله واستعمال عقولهم بالنظر في ملكوت السماوات والأرض، منكرة عليهم جهلهم بأصول العقيدة الحقة وتقليدهم الأعمى لضلال الآباء والأجداد

لماذا الأخلاق بجانب العقيدة؟؟

لأن الأخلاق الفاضلة من لوازم العقيدة الحقة وأساس العمل الصالح،

علل:

1. اتجه الوحي في فترة التشريع المكي إلى ناحية العقيدة والأخلاق ولم يتعرض لأحكام العملية الفقهية إلا قليلا وبشكل كلي غالبا لا تفصيلي.

– لأن هذا النهج أساسه العقيدة وتأتي كل التشريعات من أحكام وتفصيلات على أساسه.

2. كان القران ينزل بالآيات الكثيرة في الأخلاق ولوزم الاعتصام بالطيب دون الخبث.

– لأن الأخلاق الفاضلة من لوازم العقيدة الحقة وأساس العمل الصالح، أما الأحكام العملية فكان تشريعها على نحو قليل وكلي لا تفصيلي، فما كان في المسلمين من حاجة إلى الأحكام العملية التفصيلية وهم قلة مستضعفون لا قوة لهم ولا سلطان، حتى إن بعضهم هاجر إلى الحبشة فرارا بدينه وتخلصا من أذى المشركين المخالفين.

2.التشريع المدني =تشريع بعد الهجرة

المكث:

- أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة المنورة بعد أن أسلم بعض أهلها وتهيأ المجال لنقلة النبي إليها وقام بالدعوة فيها واتخاذها مركزا لدولة الإسلام.
- ظهرت أول دولة في تلك البقعة الصغيرة النائية المدينة وكان أول رئيس لها هو النبي ﷺ.

الوحي:(كانت في جانب المعاملات والأحكام العملية خصوصا)

- ظهرت التشريعات العملية في التشريع المدني فشرعت أحكام العبادات والجهاد وتنظيمات الأسرة من زواج وبيان لحقوق الزوجين والميراث كما أنزلت أنواع المعاملات وحقوق الحاكم والمحكوم وأحكام المتعلقة بالجرائم والعقوبات.
- لم يترك التشريع الإلهي جانبا من جوانب الحياة إلا جاء بتنظيم دقيق محكم له. (صح)



وظيفة آيات القرآن: كانت آيات القرآن تنزل: **1.** موضحة هذا المعنى **بالدليل والبرهان**. **2.** طالبة من المخاطبين **استعمال عقولهم**. **3.** داعية إلى **النظر في ملكوت السماوات والأرض** **4** .منكرة عليهم **جهلهم بأصول العقيدة الحقة**. **5.** منكرة **تقليدهم الأعمى للآباء والأجداد في الضلال**.

طريقة التشريع

1. تقتضيهم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها. أو ما وقع

كيفته:

وقوع الحوادث تقتضي حكما من الشارع أو يعرض أمور تقتضيهم سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن حكمها.

ففي هذه الحالات كان انبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي السماوي فينزل عليه الآية أو الآيات مبنية على حكم ما وقع أو جواب ما سئل عنه.

وقد ينزل الحكم بالمعنى ويعبر عنه بلفظه وهذا هو السنة، وأحيانا لا ينزل عليه الوحي بالحكم المطلوب فيجتهد النبي

مثال : كما حصل له في قضية أسرى بدر.

الدليل أدلة من الأحكام التي نزلت بمناسبة حوادث وقعت مع بيان السبب؟

- ــ قال تعالى: "ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم". فقد نزلت بمناسبة حادثة أن أحد المسلمين عزم على نكاح مشركة وعلق نكاحه على موافقة النبي ﷺ فلما أخبره بذلك نزلت الآية.

- ــ وقوله تعالى: "ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن". نزلت جوابا عن السؤال.
- ــ قوله تعالى: " ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير". وغيرها.
- ـ ومن السنة ما روى أن بعض الصحابة سألوا النبي عن ماء البحر وجواز الوضوء به فقال لهم: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته".

2. الأحكام غير مسبوقة بسؤال ولا حادثة معينة

كيفته:

الأحكام غير مسبوقة بسؤال ولا حادثة معينة،

ولكن الشارع يرى أن الأوان قد آن لتشريع هذه الأحكام لضرورتها للمجتمع لأن الشريعة ما جاء تفقط لسد حاجات قائمة وإعطاء حلول لوقائع حصالة فعلا وإنما جاءت لإيجاد مجتمع من نوع خاص قائم على أسس معينة ليكون الأمثل في المستقبل.

اذكر بعض الأمثلة لهذا النوع:

1. الشورى في الحكم.
2. تبيان مقادير الزكاة.
3. تفصيل الأحكام الأسرة
4. وبيان بعض العقوبات



مميزات التشريع في هذا الدور

قام التشريع على أساس **مراعاة مصالح الناس ودرء الأضرار والمفاسد عنهم**، وهذا هو **الأصل الكبير الجامع لجميع أحكام الشريعة الإسلامية**.

وبناء على هذا الأصل نستطيع أن نعدد **ميزات التشريع في هذا الدور**، وهي بالحقيقة **مظاهر لهذا الأصل الكبير :رعاية مصالح الناس ودفعه الضرر عنهم**. فمن هذه المظاهر، وإن شئت قل الميزات، ما يأتي: 1. التدرج 2. رفع الحرج 3. النسخ

س/ التدرج في التشريع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم

التدرج	التوضيح
الحكمة من التدرج	يجعل الأحكام أخف على النفس مما لو نزلت دفعة واحدة وبالتالي تكون أدعى إلى القبول والامتثال
ملاءمة التدرج	• كما أن في هذا التدريج تيسيراً للمخاطبين لمعرفة الأحكام وحفظها والإحاطة بأسبابها وظروف تشريعها • و هذا النهج التدريجي في التشريع كان مناسبًا وملائمًا لحالة العرب المسلمين الأوائل، حيث سهل عليهم معرفة الأحكام وحفظها والإحاطة بأسبابها وظروف تشريعها • إذ ما كانت القراءة والكتابة شائعة فيهم، وكان جل اعتمادهم على ذاكرتهم وحفظهم، فمن حقهم أن تراعى حالتهم هذه وتنزل عليهم الأحكام شيئاً فشيئاً حتى يمكن استيعابها ومعرفتها وحفظها.
التدرج في التشريع	فالقرآن الكريم والسنة النبوية لم تنزل أحكامها دفعة واحدة، بل كان هناك تدرج في نزول الأحكام

س/ أنواع التدرج في التشريع

النوع	التوضيح
التدرج الزمني	الأحكام لم تنزل دفعة واحدة، بل كان هناك تقدم وتأخر في نزولها - بمعنى أن الأحكام ما كانت تنزل في زمن واحد، وإنما كان منها المتقدم ومنها المتأخر كما هو معروف، فأحكام القانون الإسلامي ما شرعت دفعة واحدة وإنما استغرق تشريعها طيلة مدة النبوة.
التدرج في أنواع الأحكام	لم يكلف المسلمون بكل التكاليف في بداية الإسلام، بل جاءت هذه التكاليف بشكل تدريجي لتسهيل قبولها - وهذا أمر ظاهر، فإن المسلمين لم يكلفوا بالتكليفات الكثيرة في بدء الإسلام، بل أخذوا بالرفق تيسيراً على نفوسهم، فجاءت التكليفات قليلة أولاً ليكون كل تكليف سابق تمهيداً لقبول التكليف اللاحق
التدرج من العام إلى الخاص	التشريع المكي جاء بأحكام عامة، ثم جاء التشريع المدني ليفصل وتفصيل هذه الأحكام العامة

س/ أمثلة على التدرج في أنواع الأحكام

الحكم	البداية	التدرج
الصلاة	بدأت بصلاتين فقط في الغداة والعشي	زادت إلى خمس صلوات في اليوم والليلة
الزكاة	في البداية كانت مرنة وغير محددة المقادير وإنما ترك الأمر للمسلم ينفق ما يستطيعه ويشاؤه	ثم عينت مقاديرها على سبيل الإلزام.
الخمر	بدأ بتوضيح الأضرار الناتجة عن شَربها- مهد ببيان أضرارها أولا	النهي عن الشرب في حالة السكر، وأخيرًا جاء التحريم القاطع
القتال	في البداية كان هناك العفو والصبر على الأعداء والإعراض عنهم، والقتال كان في بدء الإسلام غير مأمور به لقلة عدد المسلمين قال تعالى : (اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ ۖ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (106)	الدفاع عن أنفسهم، وأخيرًا فرض عليهم القتال فرضًا، دفاعاً عن أنفسهم، • قال تعالى : ﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَٰتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ) [الحج : ٣٩]. • ثم فرض عليهم القتال فرضاً قال تعالى : ﴿وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ) [البقرة: ١٩٠]. وَقَٰتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ﴾ [الأنفال : ٣٩]

- تدرج بذكر الأحكام بشكل كلي ثم يأتي التفصيل بعد ذلك. فالتشريع المكي، فيما تعرض له من أحكام عملية، جاء بشكل كلي ثم جاء التشريع المدني مفصلاً لهذا الكلي.



س/ أصل رفع الحرج في الشريعة الإسلامية، مميزات التشريع في هذا الدور أيضاً: رفع الحرج

الميزة	التوضيح
ميزة أصيلة	• رفع الحرج هو ميزة أصيلة للتشريع الإسلامي لا ينفك عنها في أي دور من الأدوار • وهذا ظاهر للمتتبع الأحكام الشريعة، فهناك نصوص صريحة تدل على أن الشارع ما يريد بعباده إلا التيسير والتخفيف ولا يريد بأحكامه التضييق والتشديد
أصل مقطوع	رفع الحرج أصل مقطوع في الشريعة الإسلامية

س/ الأدلة على رفع الحرج في التشريع الإسلامي

الدليل	النص
من السنة النبوية	قول النبي صلى الله عليه وسلم: "يسروا ولا تعسروا"، وقوله: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة"، وصح عن النبي أنه ما خير بين شيئين إلا اختار أيسرهما
من القرآن الكريم	قوله تعالى: "يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر"، وقوله تعالى: "وما جعل عليكم في الدين من حرج"

س/ مظاهر رفع الحرج في التشريع الإسلامي

مظهر رفع الحرج	التوضيح
1. اعتبار المرض والسفر والإكراه والخطأ والنسيان أعذارًا	لتخفيف الأحكام وتشريع الرخص، وتطبيق القاعدة الشرعية: "الضرورات تبيح المحظورات". وهذا يبين على أصل رفع الحرج دفعًا للمشاق والضيق عن أصحاب الأعذار والضروريات.
2. قلة التكاليف في الشريعة	فالتشريع الإلهي في هذا العصر لم يأت بتكاليف كثيرة ترهق المكلفين، لأن في الإرهاق حرجًا وضيقًا. كما أن المقصود من التكاليف هو إيصال المكلف إلى الحياة السعيدة في الدنيا والآخرة، فلا يأتي التشريع إلا بقدر اللازم الذي تطبقه الطبيعة البشرية، وهذا يدل على أن رغبة الشارع هي تقليل التكاليف. **مثال:** 1. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودًا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. 2. عندما سأل أحدهم النبي عن الحج وهل هو في كل عام؟ قال النبي : لو قلت نعم لوجبت، ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. >>> رفع الحرج



النسخ

ومعناه رفع الحكم السابق بحكم لاحق. وقد وقع النسخ في الدور الأول فقط.



س/ من الآثار المترتبة على النسخ:

1. رعاية المصلحة
2. رفع الحرج والضيق عن المكلفين وأخذهم بنية الرفق والتدرج.

س/ جميع الأمثلة على النسخ في الشريعة الإسلامية في الكتاب :

الحكم السابق	الحكم اللاحق	الآية القرآنية / الحديث النبوي
1. كانت المرأة المتوفى عنها زوجها تعتد لمدة سنة كاملة	تم تغيير مدة العدة إلى أربعة أشهر وعشرة أيام	"والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج" "والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا"
2. كانت الوصية للوالدين والأقربين واجبة	تم نسخ هذا الحكم بآية المواريث	"كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين " " إن الله أعطى كل ذي حق حقه ألا لا وصية لوارث"
3. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور	تم إباحة زيارة القبور بعد ذلك	"كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور،" "ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة"
4. كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ادخار لحوم الأضاحي	تم إباحة الادخار بعد ذلك	-
5. كانت القبلة أولاً إلى بيت المقدس	تم تغيير القبلة في الصلاة إلى الكعبة	-

س/ مميزات التشريع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم

1. النسخ
2. رفع الحرج
3. التدرج



اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم

قلنا : إن الفقه في هذا العصر هو فقه الوحي، أي: إن مصدر التشريع هو وحي الله في قرآنه أو على لسان رسوله في السنة. ولكن ثبت أن النبي ﷺ اجتهد، وأنه أذن لأصحابه بالاجتهاد وأقرهم على بعض ما اجتهدوا فيه، فهل يعتبر الاجتهاد في هذا الدور مصدراً للفقه وتشريع الأحكام؟ هذا ما نجيب عليه مبتدئين أولاً بذكر بعض ما اجتهد فيه النبي وما اجتهد فيه أصحابه.

ممنوع من النشر TOP SECRET
ممنوع التصوير

س/ اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم

الموضوع	التفاصيل
1. ترك الأمر بالسواك لدفع المشقة	• كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على استعمال السواك عند كل صلاة" • ولكن قال: "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة • هذا يوضح أن النبي اجتهد في هذا الأمر وتركه لدفع المشقة عن أمته.
2. إذن النبي للمتخلفين عن غزوة تبوك	• عندما أراد النبي صلى الله عليه وسلم القيام بغزوة تبوك، بعض الناس تخلفوا عن المشاركة . • نزل العتاب لإذنه للمتخلفين بالبقاء في المدينة. قال تعالى: (عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنتَ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَتَعْلَمَ الْكَاذِبِينَ) [التوبة: ٤٣]
3. أخذ الفداء من أسرى بدر	• عندما أسر المسلمون أسرى في غزوة بدر، اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية التعامل معهم • أبو بكر اقترح أخذ الفداء منهم، بينما عمر اعترض وقال إنهم أعداء الله ويجب قتلهم • في النهاية، اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم قرار أخذ الفداء، وهذا يدل على اجتهاده في هذا الأمر. • نزل القرآن مبيناً أن أخذ الفداء ما كان صواباً.
4. بناء الكعبة	ومن ذلك ما جاء في الحديث أن النبي ﷺ قال لإحدى أزواجه : لولا أن قومك حديثو عهد بكفر لبنيت الكعبة على قواعد إبراهيم، وهذا الخبر يشهد بأن النبي ﷺ كان يرجح بعض الأمور على بعض لما يراه من المصلحة للأمة

س/ اجتهادات الصحابة --- الدين وحي وليس رأي – هذه الأراء لا بأس به ولكن ليس دينا – الرأي يكون في القضاء --

الموضوع	التفاصيل
1. صلاة بني قريظة	• بعد معركة الخندق، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتوجه إلى بني قريظة وقال: "لا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة" • بعض الصحابة صلوا في الطريق وآخرون بعد الوصول، ولم ينكر النبي على أي منهم.
2. صلاة المسافرين الذين وجدوا الماء - إسناده صحيح	• في إحدى الرحلات، حضر وقت الصلاة ولم يكن مع الصحابة ماء، فتيمموا وصلوا • بعد ذلك وجدوا الماء قبل خروج الوقت، فأعاد أحدهم الصلاة ولم يعد الآخر • النبي صلى الله عليه وسلم صوّب الاجتهادين ولم ينكر على أي منهما.
3. حديث معاذ بن جبل. خلاصة حكم المحدث : ضعيف بإجماع أهل النقل فيما أعلم ولا أصل لها الحديث، ولكنه موجود في الكتاب	• عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن، سأله عن كيفية القضاء بين الناس. • فأجاب معاذ: "أقضي بما في كتاب الله، فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله، فإن لم يكن في سنة رسول الله فأجتهد رأيي" • النبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا الاجتهاد وقال: "الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضى رسول الله."

حكم الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم

الموضوع	التفاصيل
فائدة الاجتهاد	• الحكمة من وقوع الاجتهاد في عصر النبي ﷺ هي إعلام الأمة بجواز استنباط الأحكام بطريق الاجتهاد وإرشادها إليه - فالاجتهاد، إذن، ثابت وواقع في عصر النبي ﷺ. • ومع ذلك، لا يعتبر الاجتهاد مصدرًا للتشريع مستقلاً عن الوحي.
اجتهاد الصحابة	• مرجع اجتهاد الصحابة هو النبي صلى الله عليه وسلم • إن أقره النبي صار تشريعًا للأمة، وإن لم يقره لم يكن تشريعًا . • لا يعتبر اجتهاد الصحابة مصدرًا للفقه مستقلاً عن الوحي. - لا يعتبر اجتهاد الصحابة مصدراً للفقه.
اجتهاد النبي ﷺ	• اجتهاد النبي ﷺ إما أن يكون عن إلهام من الله، فهو وحي بالمعنى وهو من قبيل السنة • وإما أن يكون اجتهاده بدون إلهام من الله، وفي هذه الحالة لا يقره الله إذا لم يكن صوابًا، كما في قضية أسرى بدر.

لا اختلاف في هذا العصر (التدوين في الدور الأول)

علل: لم يكن اجتهاد الصحابة مصدرًا مستقلاً للتشريع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم.

الجواب: اجتهاد الصحابة لم يكن مصدرًا مستقلاً للتشريع لأنه كان مرده إلى النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو الذي كان يقره أو ينكره، فلم يكن اجتهادهم منفصلاً عن توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم.

علل: لم يتخذ النبي صلى الله عليه وسلم كتابًا لتدوين السنة النبوية في البداية.

الجواب: النبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ كتابًا لتدوين السنة في البداية خشية اختلاطها بالقرآن الكريم. النبي كان يخاف أن يختلط الوحي (القرآن) بالوحي (السنة)، لذلك منع في البداية كتابة السنة.

علل: كانت السنة النبوية محفوظة في صدور الصحابة وتم نقلها إلى الأجيال اللاحقة.

الجواب: السنة النبوية كانت محفوظة في صدور الصحابة لأنها مبينة للقرآن الكريم وشارحة له. والقرآن الكريم محفوظ بحفظ الله تعالى، كما قال تعالى: "إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون". وهذا الحفظ الإلهي للقرآن تضمن أيضًا حفظ السنة النبوية.

أسئلة صح وخطأ:

- **كان القرآن الكريم مجموعًا في مصحف واحد منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم. (خطأ)،**
  الصحيح هو: القرآن الكريم لم يكن مجموعًا في مصحف واحد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بل في عهد أبو بكر
- **النبي صلى الله عليه وسلم أمر بكتابة السنة النبوية منذ البداية. (خطأ)**
  التصحيح: النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بكتابة السنة النبوية في البداية، بل نهى عن ذلك خوفًا من اختلاطها بالقرآن الكريم. ثم أباح لبعض الصحابة كتابة ما يسمعونه منه.
- **اجتهاد الصحابة كان مصدرًا مستقلاً للتشريع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. (خطأ)،**
  الصحيح هو: اجتهاد الصحابة لم يكن مصدرًا مستقلاً للتشريع في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان مرده إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقره أو ينكره.
- **السنة النبوية كانت محفوظة في صدور الصحابة وتم نقلها إلى الأجيال اللاحقة. (صح)**
- **القرآن الكريم والسنة النبوية هما المصدران الأساسيان للتشريع في الإسلام. (صح)**



جدول الشخصيات البارزة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم

الشخصية	الوصف
زيد بن ثابت	كان من الصحابة الذين كتبوا ما ينزل من القرآن الكريم على أمر النبي صلى الله عليه وسلم
علي بن أبي طالب	كان من الصحابة الذين كتبوا ما ينزل من القرآن الكريم على أمر النبي صلى الله عليه وسلم
عثمان بن عفان	كان من الصحابة الذين كتبوا ما ينزل من القرآن الكريم على أمر النبي صلى الله عليه وسلم
عبد الله بن عمرو بن العاص	كان من الصحابة الذين كتبوا ما يسمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك بعد أن أبيح لهم كتابة السنة
أبو بكر الصديق	قام بجمع القرآن الكريم في مصحف واحد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم
عمر بن الخطاب	كان من الصحابة البارزين الذين ساهموا في نشر الإسلام وتطبيق تعاليمه
عائشة بنت أبي بكر	كانت من أبرز الصحابيات وأكثرهن علمًا بالحديث النبوي الشريف
أسماء بنت يزيد	كانت من الصحابيات البارزات اللواتي شاركن في نشر الإسلام وتعاليمه

لا اختلاف في هذا العصر

المرجعية : تبين مما قلناه أن النبي ﷺ هو مرجع الفتيا والقضاء، وهو المبلّغ عن الله أحكام الإسلام.
فلا مصدر للتشريع في هذا العصر إلا : •القرآن •السنة
اجتهاد الصحابة مردّه إلى النبي ﷺ، فهو الذي يقرّه أو ينكره. نتيجة ذلك فما كان اجتهادهم مصدرًا مستقلاً للفقه.
النتيجة العامة • حيث لا اجتهاد، فلا اختلاف . • ولا تعدد أقوال في المسألة الواحدة . • ولا إجماع.

التدوين في هذا العصر

📌 أولًا :تدوين القرآن الكريم

الكتّاب	اتخذ النبي ﷺ كُتّابًا يكتبون له ما ينزل من القرآن.
أشهر الكُتّاب	من هؤلاء : •زيد بن ثابت •علي بن أبي طالب •عثمان بن عفّان •وغيرهم
كتابة الصحابة	بعض الصحابة كان يكتب لنفسه ما يتيسّر له كتابته من آيات القرآن الكريم.
حال القرآن عند وفاة النبي ﷺ	•القرآن محفوظ في الصدور . •مدوّن كله في الرقاع ونحوها.
تجميعه في مصحف	لم يكن مجموعًا في مصحف واحد، وإنما كان مفرقًا حتى تم جمعه في مجموعة واحدة – أي في مصحف واحد –في زمان أبي بكر، كما سنذكره فيما بعد.

📌 ثانيًا :تدوين السنة النبوية

التوثيق الرسمي	لم يتخذ النبي ﷺ كُتّابًا يكتبونها، ولم يأمر بكتابتها.
الحكم في البداية	بل نهى عن كتابتها في أول الأمر.
سبب النهي	خشية اختلاطها بالقرآن.
التطور اللاحق	ثم أباح لهم كتابتها.
من كتبها	فكان بعض الصحابة يكتب ما يسمعه من النبي ﷺ، مثل : •عبد الله بن عمرو بن العاص.
حفظ السنة	•وإن لم تدوّن، فقد كانت محفوظة في صدور الصحابة . •وبلغوها لغيرهم . •ولم يُفقد منها شيء.
علاقة السنة بالقرآن	السنة مبينة للقرآن، شارحة له.
سبب عدم ضياعها	والقرآن محفوظ بحفظ الله، ومن تمام حفظه حفظ السنة.
الدليل القرآني	قال تعالى :﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾]الحجر: 9]

ISLAM141

شرح الدروس

ISLAM141

للنهائي

ممنوع النشر بتاتا أو تداولها حتى بعد انتهاء من المقرر- لا تكن سببا في قطع أسباب الرزق للآخرين

المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية





الدرس4: (الدور الثاني) عصر الخلفاء الراشدين

الدور الثاني:

- انتهى وإنقضاء العصر النبوي الذي تم فيه التشريع الإلهي في القرآن الكريم والسنة النبوية
- الكتاب والسنة شكلا الأساس لكل أدوار التشريع الإسلامي هما الأصلان العظيمان اللذان خلفهما هذا العصر للعصر الذي تلاه ولجميع العصور اللاحقة به

مدة الدور الثاني : بعد وفاة النبي ﷺ إلى انتهاء العصر الخلفاء الراشدين

علل: كثرة المسائل الفقهية رغم إتمام التشريع الإلهي في الكتاب والسنة.

1. المسائل الفقهية -بدأ بالنمو والاتساع في هذا الدور الذي نحن بصدده.
2. وقائع وأحداث جديدة ما كان لهم بها عهد في أيام النبي ﷺ
3. الحروب والفتوحات الإسلامية وما نتج عنها من قضايا وعلاقات بين المسلمين وغيرهم في أثناء الحرب
4. امتداد سلطان الإسلام
5. اتصال المسلمين بأهل تلك البلاد وكان لكل بلد أعرافه وعاداته وتقاليده ونظمه



علل: بم يترتب للحروب التي وقعت بين المسلمين وغيرهم .

1. امتداد سلطان الإسلام على بلاد كثيرة
2. اتصال المسلمين بأهل تلك البلاد
3. ظهور مسائل وقضايا جديدة تستلزم معرفة حكم الشرع فيها.
4. فأدت إلى كثرة المسائل الفقهية وفتح فتوحات الإسلامية.

س/ ظهور الاجتهاد والإجماع في عصر الخلفاء الراشدين

العصر	التفاصيل
في عصر النبي ﷺ	-لم تكن هناك حاجة للاجتهاد والإجماع، لأن النبي ﷺ كان موجودًا لتوجيههم واستفسارهم
بعد وفاة النبي ﷺ	- ظهر الاجتهاد بالرأي كمصدر مستقل للفقه -واستعملوا آراءهم على ضوء قواعدها الشرعية ومبادئها العامة ومعرفتهم بمقاصدها. - ظهر الإجماع كمصدر للفقه في هذا العصر - وما كان له وجود في عصر النبي ﷺ - حيث اتفق الفقهاء في بعض المسائل واختلفوا في البعض الآخر لأن الراي لابد أن يتبعه اختلاف

س/ طبيعة الاجتهاد في عصر الخلفاء الراشدين, وطريقتهم في التعرف على الأحكام

الخليفة	طبيعة الاجتهاد
أبو بكر وعمر بن الخطاب – (مثال: مسألة تقسيم أرض السواد بالعراق: استشار عمر الفقهاء وكبار الصحابة.)	• الاجتهاد كان بشكل جماعي (الشورى) • الخليفة يستشير أولي الرأي والفقه ويتناقشون في المسألة • إذا اتفقت آراؤهم، قضى الخليفة بما اتفقوا عليه • إذا اختلفت آراؤهم، أخذ الخليفة بما يراه صوابًا
عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب	• الاجتهاد الفردي ظهر بجانب الاجتهاد الجماعي • ولكن الاجتهاد الجماعي كان هو الغالب في هذا العصر

نهج فقهاء الصحابة في الأحكام

الفقيه	نهج الأحكام
أبو بكر الصديق	1. يبحث أولاً في القرآن الكريم عما يحتاج إليه من أحكام وتشريعات. 2. إذا لم يجد الحكم المطلوب في القرآن الكريم، ينظر في السنة النبوية المطهرة ليرى ما ورد فيها من أحكام وتوجيهات. 3. إذا لم يجد الحكم في القرآن أو السنة، يستشير الصحابة الآخرين ويأخذ برأيهم المجمع عليه.
عمر بن الخطاب	كان يجتهد برأيه الشخصي في المسائل التي لم ترد فيها نصوص شرعية، وكان يقول لكاتبه: "قل: هذا ما رأى عمر بن الخطاب." نفس النهج الذي اتبعه أبو بكر الصديق، حيث كان يبحث أولاً في القرآن والسنة، ثم يستشير الصحابة إذا لم يجد الحكم المطلوب .كتب عمر بن الخطاب إلى شريح: • إذا وجدت شيئاً في كتاب الله فاقض به ولا تلتفت إلى غيره. • وإن أتاك شيء ليس في كتاب الله فاقض بما سن رسول الله ﷺ. • فإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولم يسن فيه رسول الله ﷺ فاقض بما أجمع عليه الناس. • وإن أتاك ما ليس في كتاب الله ولا سنة رسول الله ﷺ ولم يتكلم فيه أحد قبلك : فإن شئت أن تجتهد برأيك فتقدم. وإن شئت أن تتأخر فتأخر. وما أرى التأخر إلا خيراً لك. كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري:اعرف الأشباه والأمثال وقس الأمور
أبو بكر الصديق	كان يجتهد برأيه الشخصي في المسائل التي لم يرد فيها نص قرآني أو حديثي، وكان يقول: "هذا رأيي، فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله."
عبد الله بن مسعود	1. كان يقضي أولاً بما ورد في كتاب الله تعالى 2. إذا لم يجد الحكم في القرآن، كان يقضي بما قضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم 3. إذا لم يجد الحكم في القرآن أو السنة، كان يقضي بما قضى به الصالحون من الصحابة 4. إذا لم يجد الحكم في القرآن أو السنة أو فتاوى الصحابة، كان يجتهد برأيه الشخصي.



ذم الرأي عند فقهاء الصحابة

نوع الرأي المذموم	التوضيح
الرأي الفاسد	الرأي الذي يتعارض مع ما ورد في القرآن الكريم أو السنة النبوية المطهرة. هذا النوع من الرأي هو رأي فاسد وممنوع.
الرأي بالنسبة لغير القادر عليه	الرأي الصادر من شخص غير مؤهل للاجتهاد والفتوى، كمن ليس لديه العلم الكافي أو القدرة على استنباط الأحكام الشرعية. هذا النوع من الرأي غير مقبول.

س/ البراهين على النهج السليم في أخذ الأحكام من القران والسنة وإن لم نجد ننتقل للرأي:

البرهان	التوضيح
1. آيات القرآن الكريم	القران وردت فيه آيات توجب اتباع ما جاء فيها واتباع السنة.
2. اجتهاد النبي ﷺ	يدل عليه أن النبي ﷺ نفسه اجتهد فيما لم ينزل عليه فيه وحي، وأنه أذن لصحابته في أن يجتهدوا، كما في حديث معاذ بن جبل وغيره.
3. تعليل الأحكام	الأحكام الشرعية جاءت لتحقيق مصالح العباد ودرء المفاسد عنهم، وليست مجرد أوامر وأحكام تعبدية بلا حكمة. هذا التعليل للأحكام يبرر اعتبارها منهجاً سليماً. فإذا طرأت مسألة لا حكم لها في الكتاب والسنة واستُنبط حكمها في ضوء المصلحة فإن هذا الاستنباط يكون موافقاً لاتجاه الشارع في تشريعه الأحكام.

الرأي ⬅ يقول الإمام ابن القيم: ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه الصواب مما تتعارض فيه الأمارات

س/ ما هي الأسباب التي قد تدفع الفقهاء إلى عدم تطبيق بعض الأحكام المنصوص عليها؟ - مع هذا التنوع في وجوه الرأي عند الفقهاء، فإن المتتبع لاجتهادهم يلحظ أنه بأنواعه قام على أساس نظرهم إلى علل الأحكام، ورعايتهم المصلحة، ودرء المفسدة.

1. زوال علة الحكم أو عدم تحقق شروط تطبيقه، رغم ظهورها.
2. تحقيق مصلحة أولى أو درء مفسدة أكبر بعدم التطبيق .- أو يكون الغرض الردع والزجر عن الوقوع في المفسدة.

فالفقهاء يراعون المصلحة والحكمة الشرعية، وليس مجرد التطبيق الحرفي للنصوص.



س/ ما الأحكام التي وردت فيها نصوص ولم يطبق في عصر الخلفاء الراشدين؟

1. سهم المؤلفة قلوبهم:

الحكم	النص القرآني	التطبيق في عهد الخلفاء الراشدين
إعطاء المؤلفة قلوبهم سهماً من الزكاة	قال تعالى: "إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ..." (التوبة: 60)	- في عهد أبي بكر وعمر: تم إعطاء المؤلفة قلوبهم سهماً من الزكاة - في عهد عمر بن الخطاب: لم يعطَ شيئاً من الزكاة لمن كانوا يسمون المؤلفة قلوبهم، وذلك لتغير الظروف وقوة المسلمين.

2. إيقاف حد السرقة:

الحكم	النص القرآني	التطبيق في عهد الخلفاء الراشدين
قطع يد السارق	قال تعالى: "وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا..." (المائدة: 38)	في عهد عمر بن الخطاب: أوقف تطبيق هذا النص في عام المجاعة، وكذلك لم يقطع يد غلمة حاطب بن بلتعة الذين سرقوا ناقة، وذلك لعدم توافر شروط التطبيق في هاتين الحالتين. فقد قال مخاطباً ل عبد الرحمن بن حاطب: : والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى أن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له لقطعت ايديهم

3. ضوال الإبل:

الحكم	النص الحديثي	التطبيق في عهد الخلفاء الراشدين
النهي عن التقاط ضالة الإبل	عن زيد بن خالد أنه سأل النبي ﷺ عن ضالة الإبل فقال: "ما لك ولها، دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها"	- في عهد النبي ﷺ وأبي بكر وعمر: تم تطبيق النهي عن التقاط ضوال الإبل - في عهد عثمان بن عفان: أمر بأخذها وبيعها وحفظ أثمانها إلى أن يظهر صاحبها - في عهد علي بن أبي طالب: جعل لضوال الإبل بيتاً خاصاً يحبسها فيه ويطعمها ويسقيها من مال بيت المال إلى أن يظهر صاحبها. - ولا شك أن ما فعله عثمان وعلي مرده ملاحظة المصلحة التي شرع الحكم من أجلها، فلم يكن ما فعله عثمان وعلي مخالفاً للحديث إلا مخالفة ظاهرية وهو في الحقيقة موافق للحديث ويحقق الغرض منه. - وقد كان هذا الحفظ يكفي لتحصيله ترك الإبل دون التقاطها فيأتي صاحبها ويأخذ إبله. إلا أن هذه المصلحة لم يعد بالإمكان تحقيقها بطريق ترك الإبل على حالها خوفاً من أن تمتد يد غير أمينة إليها وتأخذها نظراً لتغير النفوس فيضيع المال على صاحبه،

4. الطلاق الثلاث:

الحكم	النص الشرعي	التطبيق في عهد الخلفاء الراشدين
الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر طلقة واحدة	-كان الطلاق الثلاث بلفظ واحد يعتبر طلقة واحدة على عهد النبي ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر بن الخطاب.	-في عهد عمر بن الخطاب: أوقف تطبيق ما وردت به السنة، وجعل الطلاق الثلاث بلفظ واحد طلقة واحدة، وذلك لكثرة الناس في إيقاع الطلاق الثلاث بلفظ واحد، مما يخالف ما هو مشروع في باب الطلاق فأراد عمر زجرهم عن ذلك بإلزامهم بالطلاق الثلاث دفعاً لمفسدة مخالفة الطلاق المسنون.

❖ فما فعله عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب يتعلق بشروط تطبيق النص ، ولا يدل أبداً على إلغاء النص، فالنص بحكمه باق إلى يوم القيامة، لا يلحقه نسخ ويلزم تطبيقه إذا تحققت شروط تطبيقه منها انتفاء الضرورة. لا يعني إلغاء النص أو نسخه، وإنما يعني عدم تطبيقه لعدم توافر شروط التطبيق، وعدم تطبيق شيء وإلغاء النص شيء آخر.

أ - سهم المؤلفة قلوبهم

النص الشرعي	قال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ ...﴾ [التوبة: 60]
من هم المؤلفة قلوبهم؟	•المسلم الضعيف في إيمانه •غير المسلم الذي يُخشى شره أو يُرتجى إسلامه
علة الحكم بإعطائهم	•لتقوية ضعيف الإيمان •لاتقاء شر غير المسلم •لاستمالته للإسلام
تطبيق الحكم سابقًا	كان العطاء لهؤلاء واجبًا حين كان المسلمون قلة وفي حالة ضعف وبحاجة إلى تكثير عددهم واتقاء شر مخالفيهم
ما فعله عمر بن الخطاب؟	لم يُعطِ شيئاً من الزكاة لمن كانوا يسمّون المؤلفة قلوبهم.
هل ألغى النص؟	لا، لم يُلغِ النص، وإنما لم يُطبّق لعدم توافر شروط التطبيق، وعدم تطبيق شيء لا يعني إلغاءه.
تفسير عمل عمر بن الخطاب	زالت علة الحكم : •كَثُر عدد المسلمين •قويت شوكتهم •صارت لهم دولة مرهوبة الجانب •هذه الأحوال تُقوّي إيمان الضعيف وتُساعد على ميل غير المسلم للإسلام وكف شره عن المسلمين.
القاعدة الفقهية المقارنة	كما لو زال الفقر عن فقير، فلا يستحق الزكاة، كذلك زوال علة التأليف تُسقط سهمهم.
هل الحكم باقٍ؟	نعم، النص بحكم المؤلفة قلوبهم باقٍ إلى يوم القيامة، لا يُلغى ولا يُنسخ.
متى يُطبق؟	يُطبق إذا تحققت شروطه، كأن تكون للمسلمين حاجة إلى من يرى وليّ الأمر تأليفه على الإسلام.
تطبيق لاحق	عمر بن عبد العزيز دفع شيئًا من أموال الزكاة لمن رأى ضرورة تأليفه على الإسلام.

ب - إيقاف حد السرقة

النص الشرعي	قال تعالى: ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله﴾
متى أوقف عمر الحد؟	•في عام المجاعة •في قضية غِلمة لحاطب بن بلتعة سرقوا ناقة لرجل من مزينة
سبب الإيقاف في المجاعة	•تحقق الضرورة التي تُسقط الحد •الناس كانوا في ضيق شديد •الضرورة تُوجب على صاحب المال بذله للمحتاج بثمن أو بالمجان حسب الخلاف الفقهي •السرقة في هذه الحالة لا تُعد جريمة شرعية.
القاعدة الفقهية	الضرورات تُبيح المحظورات
قضية غِلمة حاطب	استُعملوا وجُوّعوا، فسرقوا مضطرين
تعليق عمر على غِلمة حاطب	"والله لولا أني أعلم أنكم تستعملونهم وتجيعونهم حتى أن أحدهم لو أكل ما حرم الله عليه حل له، لقطعت أيديهم"
هل ألغي الحد؟	لا، بل لم تُتحقق الشروط التي توجب تطبيق الحد، فلا يُقال إن الحكم نُسخ أو أُلغي.
فهم عمر للحكم	يدل على فقه دقيق لعلة الحكم وشروط تطبيقه، وفهم عميق لأسرار الشريعة ومبانيها.

ج - ضوال الإبل

الحديث النبوي	عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه سأل النبي ﷺ عن ضالة الإبل فقال: «ما لك ولها؟ دعها فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها» (رواه البخاري ومسلم)
الحكم زمن النبي ﷺ	النهي عن التقاط ضالة الإبل
تطبيق أبي بكر وعمر	استمر الحكم كما هو: ترك الإبل الضالة دون التقاط
ما فعله عثمان	أمر بأخذ الإبل وبيعها وحفظ أثمانها إلى أن يظهر صاحبها
ما فعله علي بن أبي طالب	جعل لها بيتًا خاصًا يُحبسها فيه، ويُطعمها ويُسقيها من بيت المال إلى أن يظهر صاحبها ويثبت ملكيته لها
سبب التغيير	•تغير النفوس •لم يعد ترك الإبل في مكانها يحقق الغرض الشرعي (حفظ المال) •خشية أن تمتد يد غير أمينة فتأخذها
هل خالفا الحديث؟	لا، التغيير كان ظاهريًا فقط، والغرض الذي من أجله شُرع الحكم (حفظ المال) ظل محققًا بوسائل أخرى

د - الطلاق الثلاث

الحكم في عهد النبي ﷺ	الطلاق الثلاث بلفظ واحد يُعتبر طلقة واحدة
تطبيق أبي بكر	نفس حكم النبي ﷺ
تطبيق أول سنتين من خلافة عمر	لم يُغيّر الحكم
ما فعله عمر بعد ذلك	أمضى الطلاق الثلاث بلفظ واحد ثلاثًا – أي اعتبرها ثلاث طلقات كاملة
السبب	•الناس استهانوا بأمر الطلاق •كثُر منهم هذا الصنيع •أراد زجرهم عن هذه المخالفة
قول عمر	"إن الناس قد استعجلوا في أمر كان لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم"
هل خالف السنة؟	لا، لم يكن ذلك معارضًا للسنة، بل سُدّت به ذريعة المخالفة، لأن الناس في زمن النبي ﷺ وأبي بكر لم يكونوا يكثرون من هذا الفعل، فكان نادرًا أو عن خطأ.
الغرض من التغيير	زجر الناس عن الاستهتار بأمر الطلاق، ودفع مفسدة مخالفة الطلاق المسنون



س/ المسائل التي رجع فيها الصحابة عن رأيهم:

المسألة	الأصل	رأي الصحابة	التفسير
1. مسألة العول في الميراث	توزيع التركة على ذوي الفروض بالحصص المحددة في القرآن	إدخال النقص على جميع ذوي الفروض بنسبة متساوية	في بعض الحالات قد تضيق التركة عن إيفاء جميع الحصص المقررة، فقاس الصحابة على ذلك إدخال النقص بنسبة متساوية
2. إدخال النقص على الغرماء عند ضيق مال المفلس	الأصل هو سداد الديون الكاملة لجميع الدائنين (الغرماء)	إدخال النقص على جميع الغرماء بنسبة متساوية	عند إفلاس شخص وضيق ماله عن سداد ديونه الكاملة لجميع الدائنين، قاس الصحابة على مسألة العول في الميراث، فأدخلوا النقص على جميع الغرماء بنسبة متساوية
3. توريث مطلقة الفار (الطلاق البائن في مرض الموت)	الأصل أن المرأة المطلقة بائناً لا ترث من زوجها	رأى عثمان توريثها سواء مات زوجها في العدة أو بعدها، بينما رأى عمر توريثها إذا مات زوجها في العدة، لا بعدها	الأصل أن المرأة المطلقة بائناً لا ترث من زوجها. ولكن الصحابة رأوا أن هناك مصلحة في توريثها، وذلك سداً لذريعة الإضرار بها
4. قتل الجماعة بالواحد	الأصل أن القتل يكون على المباشر فقط	رأى عمر وعلي قتل الجماعة بالواحد	الأصل أن القتل يكون على المباشر فقط. ولكن الصحابة رأوا أن هناك مصلحة في قتل الجماعة بالواحد، وذلك سداً لذريعة الفساد

س/ الأحكام المستنبطة بقاعدة جلب المصالح ودرء المفاسد: الوقائع تدل على أن الرأي لم يتحدد في هذا العصر بمعنى واحد لا يشركه فيه غيره، بل كان :شاملاً لما سمي فيما بعد بأسماء خاصة مثل :القياس، المصالح المرسلة، سد الذرائع.

الحكم	التفسير
1. توريث مطلقة الفار	سُن هذا الحكم سداً لذريعة الإضرار بالزوجة المطلقة. فقد رأى عثمان توريثها سواء مات زوجها في العدة أو بعدها، بينما رأى عمر توريثها إذا مات زوجها في العدة، لا بعدها.
2. حرمة تزويج المرأة وهي في عدتها	سُن هذا الحكم سداً لذريعة الفساد، وهو ما ذهب إليه عمر بن الخطاب.
3. جمع القرآن وقتل الجماعة بالواحد	جمع القرآن: اتفق الصحابة على هذا الحكم لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة. قتل الجماعة بالواحد: ذهب إليه عمر وعلي لتحقيق المصلحة ودرء المفسدة.
4. حكم عمر بإمرار الماء من أرض محمد بن مسلمة لسقي أرض جاره	وهذا الحكم أيضاً من هذا القبيل، حيث راعى المصلحة ودرأ المفسدة.



تقدير آراء الصحابة في عصر الخلفاء الراشدين:

النقطة	التفسير
عدم القطع بأن الرأي هو حكم الله - تواضعهم في الرأي	لم يكن أحد من الصحابة يقطع بأن رأيه هو حكم الله. بل كان يقول: "هذا رأيي فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمني". وهذا ما نقل عن غير واحد من فقهاء الصحابة كأبي بكر وعمر وعبد الله بن مسعود.
عدم إلزام الغير بالأخذ برأيهم	الصحابة لم يكونوا يلزمون غيرهم بالأخذ بآرائهم. فلكل رأيه واجتهاده. كما في مثال عمر بن الخطاب الذي لم ينقض حكم علي وزيد، وأشار إلى أن الرأي مشترك. عمر لقي رجلاً فقال: ما صنعت؟ قال: قضى علي وزيد بكذا. قال عمر: لو كنت أنا لقضيت بكذا. قال الرجل: فما منعك والأمر إليك؟ قال: "لو كنت أردك إلى كتاب الله أو إلى سنة نبيه لفعلت، ولكني أردك إلى رأي، والرأي مشترك." فلم ينقض ما قال علي وزيد.
تحذير عمر من الادعاء بأن الرأي هو حكم الله	عندما أراد كاتب عمر أن يكتب: "هذا ما رأى الله ورأى عمر"، قال له عمر: "بئس ما قلت، قل: هذا ما رأى عمر فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأ فمن عمر."

فقهاء الصحابة المكثرين والمقلين من الرأي: (لا يلجؤون إلى الرأي إلا إذا لم يجدوا الحكم في الكتاب أو في السنة.)

الفقهاء المقلون من الرأي	الفقهاء المكثرون من الرأي
1. عبد الله بن عمر	1. عمر بن الخطاب
2. عبد الله بن عمرو بن العاص	2. علي بن أبي طالب
3. الزبير	3. عبد الله بن مسعود



تفسير النزعتين في الفقه:

النزعة	التفسير
نزعة الإكثار من الرأي	هؤلاء الفقهاء لا يكتفون بظاهر النصوص، بل ينزعون إلى التغلغل في معاني النصوص والوقوف على مراميها البعيدة وإدراك أسرار التشريع وحكمه، مما يحملهم على الميل إلى الرأي حيث لا نص في المسألة وعدم التهيب من الإفتاء بالرأي.
نزعة الإقلال من الرأي	هؤلاء الفقهاء فطروا على حب الوقوف عند ظاهر النصوص والمعنى المتبادر منها وعدم الابتعاد عن هذا المعنى الظاهر المتبادر إلا قليلاً، مما يحملهم على عدم الميل إلى الرأي والاكتفاء بالنصوص والتهيب من الفتوى بالرأي.

مثال على النزعتين في عهد النبي ﷺ:

التفسير	الدليل
علل: ظهرت هاتان النزعتان منذ زمن النبي ﷺ، لأنهما على فطرة الفقيه وما جبل عليه ونمط تفكيره وطبيعة نظرته للأمور وتفهمه للنصوص.	عندما أمر النبي ﷺ أصحابه بالتوجه إلى بني قريظة وأن يصلوا العصر هناك، فبعض المسلمين صلوا في الطريق معتبرين أن قصد النبي ﷺ هو السرعة في السير وليس تأخير الصلاة عن وقتها. بينما فريق آخر لم يصل العصر إلا عند وصولهم إلى بني قريظة. ولم ينكر النبي ﷺ على أي من الفريقين.

س/ هناك أربعة أسباب رئيسية لقلة اختلاف الفقهاء في عصر الصحابة رضوان الله عليهم:

السبب	التفصيل
1. الاجتهاد كان يأخذ شكل الشورى	لا سيما في زمن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. هذا المسلك كان يقرب وجهات النظر ويقضي على الاختلاف في معظم الأحيان.
2. الفقه كان فقهًا واقعيًا	بمعنى أن الفقهاء لا يفرضون المسائل مقدمًا ويبحثون عن حكمها، وإنما يفتون إذا وقعت الحادثة وظهرت الحاجة إلى معرفة حكمها. هذا جعل الإفتاء قليلاً بالنسبة إلى ما حدث فيما بعد، ومع قلة الإفتاء يقل الاختلاف.
3. المسائل بمجموعها كانت أقل	مما حصل في العصور اللاحقة.
4. فقهاء الصحابة لم يتهجمون على الفتوى	بل كانوا يحبون لو كفاهم غيرهم. ومع قلة المفتين، يقل الاختلاف.

ما لا يُعد رأيًا (-لا يقال لمن رأى بقلبه أمراً غائباً عنه مما يُحس به: إنه رأيه. -لا يقال أيضاً للأمر المعقول الذي لا تختلف فيه العقول ولا تتعارض فيه الأمارات: إنه رأي، وإن احتاج إلى فكر وتأمل كـ دقائق الحساب ونحوها.

س/ هناك أربعة أسباب رئيسية لاختلاف الفقهاء في هذا العصر:

السبب	الشرح المفصل مع الأمثلة
١ -اختلافهم بسبب علم البعض بالسنة وعدم علم البعض الآخر بها	-السنة لم تكن مدونة، ولم يكن أحد يستوعبها حفظًا، بل كانت موزعة بين الصحابة. -فقد يعلم بعضهم منها ما لا يعلمه الآخرون، ومن ثم يفتي كلٌّ بما عنده من علم أو اجتهاد. ◆ أمثلة • عمر بن الخطاب لم يكن يرى أن أصابع اليد في الدية سواء، حتى بلغته سنة النبي ﷺ فعدل عن رأيه. • ابن عباس كان يرى أن الحامل المتوفى عنها زوجها تعتد أبعد الأجلين، لأنه لم تبلغه سنة النبي ﷺ في سُبيعة الأسلمية، حيث قال لها" :قد حللتِ، فانكحي إن شئتِ." • زيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وغيرهما: كانوا يرون أن المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول ولم يُفرض لها مهر لا شيء لها من المهر، لأنه لم تبلغهم سنة النبي ﷺ في بروع بنت واشق، حيث جعل لها مهر المثل.
٢ -اختلافهم بسبب عدم وثوقهم بالسنة	-قد تروى السنة لبعضهم لكنه لا يطمئن إلى روايتها أو لا يثق براويها لأي سبب. ◆ مثال • عمر بن الخطاب لم يثق بحديث فاطمة بنت قيس، حين روت أن النبي ﷺ لم يفرض لها نفقة ولا سكنى بعد طلاقها، فلم يعمل به.
٣ -اختلافهم بسبب اختلافهم في فهم النصوص	-النص قد يحتمل أكثر من معنى، ويختلف الفقهاء في تفسيره بحسب أفهامهم. ◆ مثال • الاختلاف في معنى العدة: هل هي ثلاثة أطهار أم ثلاث حيض؟ • سبب الخلاف: كلمة "قروء "في قوله تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ [البقرة: 228]، فهي تحتمل الحيض وتحتمل الطهر. • منهم من فسرها بالحيض، ومنهم من فسرها بالطهر.
٤ -اختلافهم بسبب الاجتهاد فيما لا نص فيه	-بعض المسائل لم يرد فيها نص صريح، فاجتهد الصحابة في استنباط الأحكام باستخدام أدوات مثل: القياس، المصلحة، سد الذرائع، العرف... ولأن الأنظار تختلف في هذه الأدوات، فقد أدى ذلك إلى اختلافهم.  ◆ أمثلة • أبو بكر كان يساوي بين الناس في العطاء. • عمر كان يُفرّق بينهم في العطاء بناءً على السابقة في الإسلام. السبب: أبو بكر رأى أن العدل في المساواة، بينما عمر رأى أن العدل في التفريق حسب الأسبقية. فيمن نكح امرأة في عدتها ثم دخل بها: ■ عمر رأى أنها تحرم عليه حرمة مؤبدة، عقوبة وردعًا. ■ علي بن أبي طالب رأى أن لا تحرم عليه، بل يُكتفى بالتفريق بينهما وتعزيره. ←والسبب :اختلاف في تقدير الحاجة إلى الزجر بتحريمها، أو الاكتفاء بالتعزير.

الاختلاف قليل لا كثير

سبب قلة الاختلاف بين الفقهاء	الاجتهاد كان يأخذ شكل الشورى، لا سيما في زمن أبي بكر وعمر، مما قرّب وجهات النظر وقلل من الاختلاف في معظم الأحيان.
طبيعة الفقه في ذلك العصر	كان فقهًا أمليًا واقعيا ؛ أي لا تُطرح المسائل نظريًا بل يُفتى فيها عند وقوعها، وهذا أدى إلى قلة الإفتاء وبالتالي قلة الاختلاف.
عدد المسائل الفقهية	عدد المسائل كان أقل مما حصل في العصور اللاحقة، وهذا ساعد على تقليل الخلافات بين الفقهاء.
موقف فقهاء الصحابة من الفتوى	لم يكونوا يحرصون على الفتوى، بل يتركونها لغيرهم إن كفوا، وقلّة عدد المفتين ساهمت في تقليل الاختلاف.

وفيما يتعلق بأكثر فقهاء الصحابة إفتاء، فقد حفظت عنهم الفتوى أكثر من مئة وثلاثين 130 نفسًا ما بين رجل وامرأة. وكان المكثرون منهم في الفتوى سبعة والمتوسطون في الإفتاء خمسة:

الفقهاء المتوسطون في الإفتاء	الفقهاء المكثرون في الإفتاء
1. أبو بكر الصديق	1. عمر بن الخطاب
2. عثمان بن عفان	2. علي بن أبي طالب
3. أبو موسى الأشعري	3. عبد الله بن مسعود
4. سعد بن أبي وقاص	4. عائشة أم المؤمنين
5. سلمان الفارسي	5. زيد بن ثابت
	6. عبد الله بن عباس
	7. عبد الله بن عمر



س/ مصادر الفقه الإسلامي التي استخدمها الفقهاء في استنباط الأحكام

المصدر	أمثلة
1. القياس	• إدخال النقص على جميع ذوي الفروض في حالة ضيق مال المفلس عن إيفاء ديونهم، قياساً على إدخال النقص على الغرماء في هذه الحالة • قول ابن عباس في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبضه: "أحسب كل شيء بمنزلة الطعام"، وهذا يدل على أخذه بالقياس.
2. المصالح المرسلة	• جمع القرآن في زمن أبي بكر رضي الله عنه لما رأى المصلحة في ذلك • قتل الجماعة بالواحد، وهذا مأخذه المصلحة المرسلة وسد الذرائع.
3. سد الذرائع	• توريث مطلقة الفار أي من طلق زوجته بائناً في مرض موته، وأصل هذا مأخذه سد الذرائع • قتل الجماعة بالواحد، وهذا مأخذه المصلحة المرسلة وسد الذرائع.

التدوين في هذا العصر

القرآن الكريم	-تم تدوينه في مصحف واحد. -كان قبل ذلك موزعًا غير مجموع. سبب التدوين: -جاء عمر بن الخطاب إلى أبي بكر وقال: "إن القتل استحر بقراء القرآن... وأخشى أن يذهب كثير من القرآن." -اقترح عمر على أبي بكر جمع القرآن. -تردد أبو بكر وقال: "كيف نفعل شيئًا لم يفعله رسول الله ﷺ؟". -قال عمر: "هذا والله خير"، فلم يزل يراجعه حتى اقتنع. -أمر أبو بكر زيد بن ثابت بجمع القرآن، فتم له ذلك. -زيد كان من كتّاب الوحي.
السنة النبوية	-لم تُدوَّن في هذا العصر. -ظلت محفوظة في صدور الصحابة. -رُوي أن عمر بن الخطاب همّ بكتابتها ثم ترك ذلك.

